



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número: RESOL-2021-612-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 11 de Junio de 2021

Referencia: EX-2019-77515370- -APN-DGD#MPYT - CONC 575

VISTO el Expediente N° EX-2019-77515370- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que la operación de concentración económica notificada el día 13 de junio de 2006 consiste en la adquisición por parte de las firmas ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L., AES OCEAN SPRINGS LTD., AES RIO DIAMANTE INC. y AESEBA TRUST, del OCHENTA Y SIETE COMA OCHENTA Y CUATRO POR CIENTO (87,84 %) de las acciones de la firma AESEBA S.A., sociedad controlante de la firma EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA DEL NORTE S.A.

Que, como resultado de la operación incoada, la firma ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. pasa a ser controlante de la firma AESEBA S.A. y, en consecuencia, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA DEL NORTE S.A.

Que mediante la Resolución N° 26 de fecha 11 de febrero de 2010 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se ordenó la suspensión del plazo previsto en el Artículo 13 Ley N° 25.156 de las actuaciones allí referenciadas hasta tanto el Formulario F1 de Notificación fuera completado en su totalidad y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se expidiera sobre la operación de concentración económica notificada, todo ello en virtud del inciso I) del Artículo 24 de la entonces vigente Ley N° 25.156.

Que el día 17 de febrero de 2010 la firma ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 26/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, expresando los agravios correspondientes; y, toda vez que las actuaciones se encontraban elevadas a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, se procedió a su reserva en la citada Comisión Nacional.

Que posteriormente, en la fecha 19 de enero de 2011, durante la vigencia de la Ley N° 25.156, se notificó ante la mencionada Comisión Nacional una operación de concentración económica que tramitó mediante Expediente N° S01:0081967/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a través de la cual la firma EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. adquirió de las firmas ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. y AEI SERVICIOS ARGENTINA S.A., el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99,99 %) del capital social y derechos de voto de la firma AESEBA S.A., y la firma PAMPA ENERGÍA S.A. adquirió el CERO COMA CERO UNO (0,01 %) restante.

Que, el día 8 de julio de 2015, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en el marco de la “CONC. 885” que tramitó bajo Expediente N° S01:0081967/2011 del Registro ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, consideró que, si bien en dicha operación y en la anterior las partes no resultaban idénticas, las operaciones de concentración económica tramitadas tenían una estrecha relación, por lo que entendió adecuado acumular las actuaciones a dicho expediente.

Que, a través de la Resolución N° 336 de fecha 26 de agosto de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, se ordenó agregar sin acumular al Expediente N° S01:0081967/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS los Expedientes Nros. S01:0025748/2007 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, S01:0395734/2009 y S01:0412753/2011 ambos del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS y se autorizó en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156 la adquisición del CIENTO POR CIENTO (100 %) del capital social y derecho de votos de la firma AESEBA S.A.

Que, con fecha 15 de abril de 2019, fueron devueltas las actuaciones a la referida Comisión Nacional, encontrándose suspendidas conforme fuera dispuesto por la Resolución N° 26/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, cuya apelación se encuentra pendiente de resolución.

Que finalmente, el día 8 de agosto de 2019 la mencionada Comisión Nacional ordenó que se genere el expediente electrónico citado en el Visto, a fin de proseguir su trámite.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió el Dictamen de fecha 4 de diciembre de 2019, correspondiente a la “CONC. 575” recomendando al entonces señor Secretario de Comercio Interior declarar abstracto el levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 por aplicación de Resolución N° 26/10 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, como así también el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por las partes, y agregar las presentes actuaciones al Expediente N° S01:0081967/2011 del Registro ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que en fecha 17 de julio de 2020 la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO remitió las presentes actuaciones a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que ésta posee actualmente una nueva composición de sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que, el día 13 de enero de 2021, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el dictamen correspondiente a la “Conc. 575”, donde no advirtió observaciones que formular al Dictamen de fecha 4 de diciembre de 2019.

Que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la nueva Ley N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018, derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la materia.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, con la salvedad de la aplicación de la Ley N° 25.156, debiendo encuadrarse la medida en lo dispuesto en la Ley N° 27.442, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, los Artículos 5° y 81 del Decreto N° 480/18 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase abstracto el levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 como así también el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por las partes.

ARTÍCULO 2°.- Téngase por autorizada la operación de concentración económica notificada, en los términos del inciso a) del Artículo 13 de la Resolución N° 336 de fecha 26 de agosto de 2015 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, emitida en el marco del Expediente N° S01: 0081967/2011 del Registro del citado Ministerio.

ARTÍCULO 3°.- Agréganse copias de las presentes actuaciones como constancia al Expediente N° S01:0081967/2011 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 4°.- Considérase al Dictamen de fecha 4 de diciembre de 2019 y al Dictamen de fecha 13 de enero de 2021 correspondiente a la “CONC. 575” emitidos por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO identificados como Anexos IF-2019-107804948-APN-CNDC#MPYT e IF-2021-03188781-APN-CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2021.06.11 09:02:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL

Secretaria

Secretaría de Comercio Interior

Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 575 - DICTAMEN CNDC

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-77515370-APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO "CONC. 575 - ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. Y AES OCEAN SPRING LTD. S/NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156".

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1.La operación

1. La operación de concentración económica notificada ante esta Comisión Nacional el 13 de junio de 2006 consiste en la adquisición por parte de ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. (en adelante "ASHMORE" y/o "AEI" ¹) a AES OCEAN SPRINGS LTD. (en adelante "AOS"), AES RIO DIAMANTE INC. (en adelante RIO DIAMANTE) y AESEBA TRUST, del 87,84% de las acciones de AESEBA S.A. (en adelante "AESEBA"), sociedad controlante de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA DEL NORTE S.A. (en adelante EDEN).
2. La transacción se instrumentó a través de un contrato de compraventa de acciones suscripto con fecha 4 de mayo de 2006, mediante el cual los accionistas de AESEBA - AOS con un 99,99165%; RIOS DIAMANTE 0,00835% y AESEBA TRUST con una acción - se comprometían a transferir a ASHMORE y a MARATHON MASTER FUND LTD. (en adelante "MARATHON") el 87,84% y el 12,16%, respectivamente, de las acciones del objeto.
3. Como resultado de la operación ASHMORE², pasa a ser controlante de AESEBA y, en consecuencia, de EDEN.
4. Las partes notificaron la operación en tiempo y forma, antes de que se perfeccionara su cierre.

I.2.La compradora

5. AEI (ex ASHMORE) es una sociedad holding de responsabilidad limitada constituida y registrada Registro Mercantil de Madrid. Al momento de notificarse la operación no ofrecía ningún producto ni servicio en Argentina. Se encontraba controlada por el GRUPO ASHMORE ³ que tiene como actividad económica ser titular de empresas energéticas, que realizan operaciones en distintos países.

I.3.La vendedora

6. AOS es una sociedad constituida en las Islas Caiman, controlada por AES ARGENTINA OPERATIONS, Ltd. (Cayman) titular del 100% de su capital social y votos. En tiempo previo a la operación era titular de una participación controlante del 99,9917% de las acciones de AESEBA.

I.4. El objeto

7. AESEBA es una sociedad anónima debidamente constituida y registrada conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la actividad de inversión, controlante de EDEN, con una participación accionaria del 56.66%, y con una participación accionaria no controlante en EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR S.A. (en adelante "EDES") del 33.34%.

8. EDEN es una sociedad anónima debidamente constituida y registrada conforme las leyes de la República Argentina, dedicada a la prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires. Los accionistas al momento de la operación eran AESEBA con una participación de 56,66%; AES PAMPA ENERGY S.A. titular del 33,34% de las acciones y el Programa de Propiedad Participación con el 10% restante.

II.CONSIDERACIONES PREVIAS – ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

9. Con fecha 8 de octubre de 2007 esta Comisión Nacional dictó la Resolución CNDC N° 75/07, en el marco de las actuaciones caratuladas "ASHMORE INTERNACIONAL UTILITIES S.L., ENRON PIPELINE COMPANY ARGENTINA S.A., ABN AMRO BANK N.V. SUCURSAL ARGENTINA, PETROBRAS ENERGIA S.A. Y PETROBRAS HISPANO ARGENTINA S.A. S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156 (C. 530)" en el Expediente N° S01:0317479/05 (en adelante "CONC 530"), a través de la cual se resolvió acumular a esas actuaciones, el expediente caratulado: "YPF INVERSORA ENERGETICA S.A., BG INVERSIONES ARGENTINAS S.A., GAS ARGENTINO S.A. y ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES S/ NOTIFICACION ARTICULO 8 LEY 25.156 (C. 561)", Expediente N° S01:0055612/2006 (en adelante "CONC 561") y las presentes actuaciones (en adelante "CONC 575"), por considerar que había conexidad entre esas operaciones de concentración económica notificadas.

10. En la misma fecha, esta Comisión Nacional suspendió los plazos en curso de estas actuaciones mediante Resolución CNDC N° 76/07.

11. El 27 de abril de 2008, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal resolvió revocar la Resolución CNDC N° 75/07 ⁴ en cuanto disponía la acumulación de las CONC 530, CONC 561 y CONC 575. La resolución quedó firme y consentida luego de denegarse el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional.

12. Sin perjuicio de ello, resulta necesario resumir el devenir procedimental de los tres expedientes referidos anteriormente: la CONC 530 fue acumulada y resuelta junto al expediente N° S01:0206284/2011 caratulado "COMPAÑÍA DE INVERSIONES DE ENERGÍA S.A., TRANSPORTADORA GAS DEL SUR S.A. Y OTROS S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 908)"⁵, y la CONC 561 fue desistida por las partes el 29 de mayo de 2008 debido a que la operación de concentración económica allí notificada, no se realizó.

13. El 11 de febrero de 2010 esta Comisión Nacional dictó la Resolución CNDC N° 26/2010 a través de la cual ordenó la suspensión en estas actuaciones del plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley 25.156 hasta tanto el Formulario F1 fuera completado en su totalidad y la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN se expidiera sobre la operación de concentración económica notificada, todo ello en virtud del Artículo 24 inciso I) de la Ley 25.156.

14. El 17 de febrero de 2010 la empresa AEI interpuso recurso de apelación contra la Resolución CNDC N° 26/2010, expresando los agravios correspondientes. Asimismo, y, toda vez que las actuaciones se encontraban elevadas a la Sala 1

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, se procedió a su reserva en la Secretaría de esta Comisión Nacional.

15. El 19 de enero de 2011 se notificó ante esta Comisión Nacional una operación de concentración económica que tramitó mediante expediente N° S01:0081967/2011 caratulado “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A., PAMPA ENERGÍA S.A., AEI UTILITIES S.L. Y OTRA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156” (en adelante “CONC. 885”), a través de la cual EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. adquirió de AEI – la empresa aquí compradora - y a AEI SERVICIOS ARGENTINA S.A., entre otros, el 99,99% del capital social y derechos de voto de AESEBA, objeto de esta operación, y PAMPA ENERGÍA S.A. adquirió el 0,01% restante.

16. El 8 de julio de 2015 esta Comisión Nacional, en el marco de la CONC. 885, consideró que, si bien en ésta operación y en aquella las partes no resultaban idénticas, las operaciones de concentración económica tramitadas tenían una estrecha relación, por lo que entendió adecuado acumular por cuerda las actuaciones a la CONC 885.

17. Es oportuno mencionar que, en aquella oportunidad, estas actuaciones se encontraban en la justicia, pero se había formado con las correspondientes copias certificadas, el Expediente N° S01-0410679/2011 caratulado “INCIDENTE DE PRESERVACIÓN DE ACTUACIONES (CONC. 575).

18. El 26 de agosto de 2015 mediante Resolución SC 336/15 el SECRETARIO DE COMERCIO ordenó agregar sin acumular a la CONC 885 el “INCIDENTE DE PRESERVACIÓN DE ACTUACIONES (CONC. 575) y autorizó en los términos del artículo 13 inciso a) de la Ley 25.156 la adquisición del 100 % del capital social y derecho de votos de la firma AESEBA 6, el objeto de esta operación.

19. El 15 de abril de 2019 fueron devueltas las actuaciones a esta Comisión Nacional, encontrándose suspendidas conforme dispuso la Resolución CNDC N° 26/2010, cuya apelación se encuentra pendiente de resolución.

20. Finalmente, el 8 de agosto de 2019 esta Comisión Nacional ordenó que se forme expediente electrónico a fin de proseguir su trámite.

III. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE PLAZOS DISPUESTA POR LA RESOLUCIÓN CNDC 26/10 - RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN CNDC N° 26/10.

21. Considerando el estado general de las actuaciones y la autorización ordenada por el SECRETARIO DE COMERCIO en el marco de la CONC 885, deviene abstracto el tratamiento del levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el Artículo 13 de la ley 25.156 por aplicación de Resolución CNDC N° 26/10 como así también el recurso de apelación interpuesto el 17 de febrero de 2010 por las partes, aconsejando a la Autoridad de Apelación que así lo declare.

IV. CONCLUSIONES

22. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR a) declarar abstracto el levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el Artículo 13 de la ley 25.156 por aplicación de Resolución CNDC N° 26/10 como así también el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por las partes, y b) agregar las presentes actuaciones al expediente N° S01:0081967/2011 caratulado “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A., PAMPA ENERGÍA S.A., AEI UTILITIES S.L. Y OTRA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156”.

¹ Al momento de presentación del Formulario F1, la compradora se denominaba ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. y luego cambió su denominación social a AEI UTILITIES S.L. (en adelante “AEI”).

² Las partes informaron a esta Comisión Nacional que, una vez perfeccionada la presente operación, el 26 de mayo de 2006 y en virtud de un contrato de compraventa, ASHMORE y MARATHON efectuarían a favor de DESARROLLO DELTA S.A. una transferencia del 15% de las acciones emitidas y en circulación de AESEBA. Consecuentemente, las acciones quedarían distribuidas de la siguiente manera: ASHMORE

con una participación social del 85% y DESARROLLO DELTA S.A. será titular del 15% restante.

³ Se encontraba controlada en forma directa, con una participación del 100%, por AEI (LUXEMBOURG) S.AR.L., empresa controlada por ASHMORE ENERGY INTERNATIONAL, LLC., que a su vez está controlada por ASHMORE ENERGY INTERNATIONAL LTD, una sociedad controlada por el GRUPO ASHMORE, que tiene una tenencia accionaria del 63% del capital y de los votos de dicha empresa, y se encuentra integrado por Ashmore Emerging Markets Debt Fund; EMDCD Ltd.; Ashmore Global Special Situations Fund Limited; Ashmore Global Special Situations Fund 2 Limited; Fidelity Cayman Investment Company Limited; Asset Holder PCC No. 2 Limited RE Ashmore Emerging Economy Portfolio. La restante participación accionaria de ASHMORE ENERGY INTERNATIONAL Ltd. pertenecía, al momento de la notificación, a: i) CFSC CAPITAL CORP. LVIII, es una entidad constituida por Cargill Financial Services International, Inc. que posee el 4% de capital social ;ii) DEUTSCHE BANK AG LONDON, con una participación societaria del 10%; iii) D. E. SHAW COMPOSITE SIDE POCKET SERIES 2, LLC, es una entidad constituida por D.E. Shaw & Co. L.P., quien posee el 10% del capital social; iv) SHERBROOKE, LTD. es una entidad constituida por Eton Park Capital Management, quien posee el 10% del capital social; v) GOLDMAN SACHS CREDIT PARTNERS, es una afiliada de Goldman Sachs & Co., y vi) GOLDEN TREE 2004 TRUST es un vehículo de inversión a través del cual participa Golden Tree..

⁴ Mediante expediente judicial N° 12317/07 caratulado “YPF INVERSORA ENERGÉTICA SA. y Otros S/ APELACIÓN RESOLUCIÓN COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA”

⁵ Operación autorizada en los términos del artículo 13 inciso a) de la Ley 25156 mediante RESOL-2017-7-APN-SECC#MP de fecha 4 de enero de 2017 correspondiente al Dictamen CNDC N° 1218 de fecha 10 de febrero de 2016.

⁶ En relación a la operación de concentración económica tramitada mediante la CONC 885, se menciona que el 19 de enero de 2011, AEI UTILITIES, S.L. (en adelante “AEIU”) y AEI SERVICIOS ARGENTINA S.A. (en adelante “SERVICIOS”) realizaron una oferta a PAMPA ENERGÍA S.A. (en adelante “PAMPA ENERGÍA”) para vender las acciones de su propiedad. PAMPA ENERGÍA aceptó dicha oferta y, de acuerdo a los términos en ella previstos, designó a su subsidiaria, EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (en adelante “EDENOR”) como adquirente de dichas acciones objeto de transferencia, con la salvedad de las acciones emitidas por AESEBA S.A. (en adelante “AESEBA”) que eran de titularidad de SERVICIOS, y que resultarían adquiridas por PAMPA ENERGÍA. En ese sentido, EDENOR adquirió de AEIU (i) el 77,19% del capital social y derechos de voto de EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA REGIONAL S.A. (en adelante “EMDERSA”), (ii) el 0,01% del capital social y derechos de voto de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE SAN LUIS S.A. (en adelante “EDESAL”), (iii) el 0,02% del capital social y derechos de voto de EMDERSA GENERACIÓN SALTA S.A. (en adelante “EMDERSA GENERACIÓN”), (iv) el 0,01% del capital social y derechos de voto de EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE LA RIOJA S.A. (en adelante “EDELAR”), (v) el 0,01% del capital social y derechos de voto de EMPRESA DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DISPERSOS S.A. (en adelante “ESED”) y (vi) el 99,99% del capital social y derechos de voto de AESEBA. Por su parte, PAMPA ENERGÍA adquirió de SERVICIOS el 0,01% del capital social y derechos de voto de AESEBA.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 575 - Dictamen complementario

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones que tramitan por el Expediente EX-2019-77515370-APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO "CONC. 575 - ASHMORE INTERNATIONAL UTILITIES, S.L. Y AES OCEAN SPRING LTD. S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY N° 25.156".

I. ANTECEDENTES.

1. El día 4 de diciembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante, "CNDC") emitió el Dictamen IF-2019-107804948-APN-CNDC#MPYT.
2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución propiciando a) declarar abstracto el levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el artículo 13 de la ley 25.156 por aplicación de Resolución CNDC N° 26/10 como así también el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por las partes, y b) agregar las presentes actuaciones al expediente N° S01:0081967/2011 caratulado "EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A., PAMPA ENERGÍA S.A., AEI UTILITIES S.L. Y OTRA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156".
3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con las competencias establecidas por el Decreto N.º 50/2019 de: "asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442", remitió las presentes actuaciones mediante providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que "... dado que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión".

II. ANÁLISIS.

4. Conforme lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, y habiendo analizado de forma completa el dictamen emitido con fecha 4 de diciembre de 2019, agregado como IF-2019-107804948-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por

reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES.

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO: a) declarar abstracto el levantamiento de la suspensión del plazo previsto en el artículo 13 de la ley N.º 25.156 por aplicación de Resolución CNDC N.º 26/2010 como así también el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por las partes, y b) agregar las presentes actuaciones al expediente N° S01:0081967/2011 caratulado “EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A., PAMPA ENERGÍA S.A., AEI UTILITIES S.L. Y OTRA S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25.156 (CONC 885)”.

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.